

Vymedzenie zodpovednosti

pri technickej koordinácii GO, odstávok a investičných výmen zariadení

Pracovný návrh obchodných a zmluvných podmienok

Účel dokumentu	Vymedziť rozsah služby, hranice zodpovednosti, povinnosti súčinnosti objednávateľa a oblasti, za ktoré TechBases nepreberá zodpovednosť, pokiaľ nie sú výslovne písomne dohodnuté.
Typ služby	Technická koordinácia, kontrola pripravenosti, dohľad nad otvorenými bodmi, dokumentácia priebehu a upozorňovanie na riziká.
Nevzťahuje sa na	Realizáciu diela, projektovanie, revízie, BOZP, stavebný dozor, technický dozor investora, prevzatie zodpovednosti za dodávateľov alebo garanciu technického výsledku cudzieho diela.
Verzia	v2 - pracovný návrh, 03.05.2026

Dôležité upozornenie

Tento dokument nie je právnym stanoviskom ani finálnou zmluvnou dokumentáciou. Pred použitím voči klientovi ho odporúčam prejsť s advokátom, najmä pri väčších odstávkach, prácach so zvýšeným rizikom, BOZP, stavebných úpravách alebo investíciách s vysokou hodnotou.

Kľúčová zásada

TechBases nezodpovedá všeobecne za výsledok cudzej realizácie. Zodpovednosť má byť viazaná iba na dohodnutý rozsah vlastnej koordinačnej služby a na odbornú starostlivosť pri plnení tejto služby.

1. Účel a základné postavenie poskytovateľa

Tento dokument upravuje podmienky poskytovania služby technickej koordinácie pri generálnych opravách, plánovaných odstávkach, výmenách zariadení a investičných technických zákazkách. Cieľom služby je znížiť chaos pred realizáciou a počas realizácie, nie prevziať zodpovednosť za odborné výkony tretích strán.

Poskytovateľ vystupuje ako technický koordinátor a podpora objednávateľa. Poskytovateľ nie je zhotoviteľom diela, projektantom, revíznym technikom, osobou zodpovednou za BOZP, stavebným dozorom, technickým dozorom investora ani osobou s oprávnením na výkon regulovaných činností, pokiaľ to nie je výslovne písomne dohodnuté a podložené príslušným oprávnením.

Odporúčané znenie do ponuky alebo objednávky

Predmetom služby je technická koordinácia, kontrola pripravenosti, evidencia otvorených bodov, fotodokumentácia, priebežné upozorňovanie na zistené riziká a podpora komunikácie medzi objednávateľom, prevádzkou, údržbou a dodávateľmi. Predmetom služby nie je realizácia diela ani prevzatie zodpovednosti za odborné výkony dodávateľov.

1.1 Typické výstupy služby

- prehľad rozsahu prác a otvorených bodov,
- zoznam podkladov, dielov a materiálov potrebných pred odstávkou,
- harmonogram prípravy alebo orientačný harmonogram realizácie,
- zoznam rizík s návrhom opatrení,
- zápisy z kontrolných stretnutí alebo obhliadok,
- fotodokumentácia priebehu a stavu pred/po,
- preberací alebo kontrolný checklist,
- záverečné vyhodnotenie a odporúčania pre ďalšie akcie.

1.2 Zodpovednosť poskytovateľa

Poskytovateľ zodpovedá za to, že vlastnú koordinačnú službu vykoná s primeranou odbornou starostlivosťou, v dohodnutom rozsahu a na základe podkladov, ktoré mu objednávateľ alebo tretie osoby poskytnú. Poskytovateľ nezodpovedá za nesprávnosť, neúplnosť alebo oneskorenosť podkladov, ak ich nemohol pri primeranej starostlivosti zistiť alebo ovplyvniť.

2. Činnosti a oblasti mimo zodpovednosti TechBases

Nižšie uvedené oblasti nie sú predmetom služby, pokiaľ nie sú samostatne a výslovne písomne dohodnuté. Pri každej zákazke treba v objednávke alebo zmluve uviesť, ktoré z týchto oblastí zostávajú na strane objednávateľa, zhotoviteľa alebo inej oprávnenej osoby.

Oblasť	Vymedzenie mimo zodpovednosti
Realizácia a montáž	TechBases nezodpovedá za kvalitu, technické prevedenie, technologický postup, montážne chyby, funkčnosť alebo vady diela vykonaného zhotoviteľom.
Projektová dokumentácia	TechBases nezodpovedá za správnosť projektovej dokumentácie, výpočtov, statiky, dimenzovania, technických riešení alebo konštrukčných návrhov tretích strán.
Revízie a odborné skúšky	TechBases nenahrádza revízneho technika, skúšobného technika ani oprávnenú osobu. Nezodpovedá za platnosť revíznych správ, skúšok, certifikátov alebo vyhlásení o zhode.
BOZP a požiarne ochrana	TechBases nezodpovedá za riadenie BOZP, školenia, vstupy dodávateľov, pracovné povolenia, vyhradené priestory, požiarne hliadky ani plnenie povinností zamestnávateľa alebo zhotoviteľa.
Stavebný alebo technický dozor	TechBases nevykonáva stavebný dozor, technický dozor investora ani stavbyvedúceho, ak to nie je osobitne dohodnuté a kryté oprávnením.
Dodávky materiálu	TechBases nezodpovedá za obstaranie, objednanie, cenu, kvalitu, dostupnosť alebo dodacie lehoty materiálu, ak nie je výslovne poverený touto činnosťou.
Rozhodnutia objednávateľa	TechBases nezodpovedá za obchodné, investičné, prevádzkové alebo technické rozhodnutia objednávateľa, najmä ak boli prijaté napriek upozorneniu na riziko.
Výkon zariadenia	TechBases negarantuje dosiahnutie výkonu, životnosti, kapacity, úspory, spoľahlivosti alebo ekonomického prínosu zariadenia, ak tieto parametre garantuje výrobca, projektant alebo zhotoviteľ.

Bezpečnejšia formulácia namiesto 'nezodpovedáme za nič'

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, chyby, omeškania alebo vady, ktoré vznikli mimo dohodnutého rozsahu služby, najmä konaním alebo opomenutím objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta, revízneho technika, dodávateľa materiálu, osôb zodpovedných za BOZP alebo iných tretích strán.

3. Rozdelenie zodpovednosti podľa roly

Pri každej zákazke odporúčam priložiť jednoduchú maticu zodpovednosti. Znižuje riziko, že sa z koordinátora spätne urobí osoba zodpovedná za cudzie rozhodnutia alebo cudzie výkony.

Rola	Zodpovednosť
Objednávateľ	Schvaľuje rozsah, rozpočet, zmeny, odstávkové termíny a rozhoduje o eskalovaných rizikách. Zabezpečuje internú súčinnosť, prístup na pracovisko a určenie zodpovedných osôb.
Zhotoviteľ / dodávateľ	Zodpovedá za realizáciu, technický postup, odborné prevedenie, vlastných pracovníkov, náradie, BOZP svojich pracovníkov, kvalitu a vady svojho plnenia.
Projektant / výrobca	Zodpovedá za projektové riešenie, výpočty, technické parametre, návody, výkresy, technické podmienky a garancie výrobcu.
Revízný technik / oprávnená osoba	Zodpovedá za odborné kontroly, skúšky, revízie a príslušné protokoly v rozsahu svojho oprávnenia.
TechBases	Zodpovedá za vlastnú koordinačnú službu: prípravu checklistov, vedenie otvorených bodov, zápisy, fotodokumentáciu a upozornenia na zistené riziká v dohodnutom rozsahu.

4. Povinnosti súčinnosti objednávateľa

Objednávateľ je kľúčovým nositeľom rozhodovania. Ak neposkytne podklady, neurčí zodpovedné osoby alebo nerozhodne o otvorených bodoch, koordinátor nemá reálne nástroje na elimináciu rizika. Preto musí byť súčinnosť objednávateľa samostatnou podmienkou služby.

- poskytnúť pravdivé, úplné a aktuálne podklady, ktoré má k dispozícii,
- určiť kontaktnú osobu s právom rozhodovať alebo eskalovať rozhodnutia,
- zabezpečiť prístup na pracovisko a k potrebným dokumentom,
- zabezpečiť súčinnosť interných pracovníkov, údržby, výroby, skladu a nákupu,
- bezodkladne rozhodovať o otvorených bodoch, ktoré môžu mať vplyv na termín, cenu, bezpečnosť alebo rozsah prác,
- informovať TechBases o zmenách, incidentoch, oneskoreniach a rizikách, o ktorých sa dozvie,
- zabezpečiť, aby dodávatelia niesli vlastnú odbornú a zmluvnú zodpovednosť za svoje plnenie.

Ak škoda alebo omeškanie vznikne v dôsledku nedostatku súčinnosti objednávateľa, neúplných podkladov, oneskoreného rozhodnutia alebo rozhodnutia prijatého napriek upozorneniu na riziko, nemá byť takýto následok pripísaný TechBases.

5. Podmienky pri realizácii a dohľade na pracovisku

Pri prítomnosti na pracovisku je nutné odlíšiť pozorovanie a koordináciu od riadenia výkonu prác. TechBases môže zaznamenávať stav, upozorňovať na riziká a otvárať body na riešenie, ale nemá dávať odborné pokyny pracovníkom dodávateľa, ak by tým prebral riadenie ich činnosti.

TechBases je oprávnený upozorniť na zistené riziko, nezrovnalosť alebo otvorený bod. Rozhodnutie o zastavení prác, zmene postupu, zmene rozsahu, finančnom dopade alebo zmene termínu prijíma objednávateľ, zhotoviteľ alebo oprávnená osoba podľa svojej kompetencie.

Zákaz priameho riadenia dodávateľov

Ak nie je písomne dohodnuté inak, TechBases neorganizuje pracovné čaty zhotoviteľa, neprideľuje im prácu, neurčuje technologický postup, neschvaľuje bezpečnostné pracovné postupy a nepreberá zodpovednosť za ich výkon. Všetky odborné pokyny musia ísť cez zhotoviteľa alebo osobu určenú objednávateľom.

Povinné zápisy

- každé zásadné riziko zapísať do otvorených bodov,
- pri kritickom riziku vyžiadať rozhodnutie objednávateľa písomne, e-mailom alebo zápisom,
- pri zmene rozsahu uviesť, kto zmenu požiadal, kto ju schválil a aký má dopad na termín/cenu,
- nejasnosti a rozpory v podkladoch zapisovať ako riziko, nie riešiť ústnou dohodou bez záznamu.

6. Vymedzenie škody, zodpovednosti a právna opatrnosť

V obchodných vzťahoch nestačí napísať, že poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu. Bezpečnejšie je presne vymedziť predmet služby, roly, súčinnosť a oblasti mimo služby. Zmluvná limitácia nesmie pôsobiť ako všeobecné vzdanie sa nároku na náhradu škody pred porušením povinnosti.

Odporúčaná praktická formulácia

Zodpovednosť poskytovateľa sa vzťahuje výlučne na porušenie povinností, ktoré poskytovateľ výslovne prevzal v písomnej objednávke alebo zmluve. Poskytovateľ nezodpovedá za následky rozhodnutí objednávateľa, konania tretích strán, neúplných alebo nesprávnych podkladov, nedostatku súčinnosti, väd diela zhotoviteľa, chýb projektovej dokumentácie, porušenia BOZP, neplatných revízií, omeškaní dodávateľov alebo technických parametrov garantovaných výrobcom či projektantom.

Doplnková formulácia pre škody a ušlý zisk

Ak to povaha zákazky a právna kontrola dovoľí, v individuálnej zmluve možno zvážiť limit zodpovednosti poskytovateľa napríklad do výšky odmeny za konkrétnu službu alebo do samostatne dohodnutého finančného limitu. Takýto limit musí byť posúdený právnikom podľa konkrétneho prípadu, aby neobchádzal zákonné pravidlá náhrady škody.

Poznámka pre použitie

Pri veľkých investíciách, prácach s odstávkou výroby, vyhradených technických zariadeniach, stavebných zásahoch alebo zvýšenom BOZP riziku nepoužívaj univerzálne podmienky bez samostatnej zmluvy, poistenia a právnej revízie.

7. Vzorové zmluvné ustanovenia

Nasledujúce ustanovenia sú pracovný návrh. Majú slúžiť ako základ pre objednávku, ponuku alebo prílohu zmluvy. Pred ostrým použitím ich treba upraviť podľa konkrétnej zákazky.

7.1 Predmet služby

Predmetom služby je technická koordinácia, kontrola pripravenosti, evidencia otvorených bodov, fotodokumentácia, účasť na kontrolných stretnutiach a priebežné upozorňovanie objednávateľa na zistené riziká v rozsahu dohodnutom v objednávke.

7.2 Vylúčené činnosti

Predmetom služby nie je projektovanie, realizácia diela, montáž, revízie, BOZP, požiarny dozor, stavebný dozor, technický dozor investora, výkon stavbyvedúceho ani garancia technického výsledku dodávateľského diela, ak nie je písomne dohodnuté inak.

7.3 Zodpovednosť tretích strán

Za odborné výkony, dodávky, montáž, vady, omeškania, bezpečnosť práce a plnenie právnych povinností zodpovedajú osoby, ktoré tieto činnosti vykonávajú alebo sú na ne zmluvne alebo zákonne určené.

7.4 Súčinnosť objednávateľa

Objednávateľ je povinný poskytnúť úplné a pravdivé podklady, určiť zodpovedné osoby, zabezpečiť prístup na pracovisko a včas rozhodovať o otvorených bodoch. Dôsledky nedostatku súčinnosti znáša objednávateľ.

7.5 Upozornenia na riziká

Ak poskytovateľ upozorní na riziko, rozpor alebo otvorený bod, objednávateľ je povinný rozhodnúť o ďalšom postupe. Ak objednávateľ pokračuje napriek upozorneniu, následky tohto rozhodnutia nejdú na ťarchu poskytovateľa.

7.6 Zmeny rozsahu

Zmeny rozsahu, termínu, ceny alebo požiadaviek musia byť potvrdené písomne, e-mailom alebo zápisom. Bez potvrdenia zmeny nie je poskytovateľ povinný vykonávať činnosti nad rámec dohodnutého rozsahu.

8. Checklist pred prijatím zákazky

Ak na niektorú otázku nevieš odpovedať, zákazka ešte nie je pripravená alebo je potrebné zúžiť rozsah služby.

Oblasť	Kontrolná otázka
Rozsah	Je jasné, čo presne má byť koordinované a čo už je mimo služby?
Roly	Je určené, kto je objednávateľ, zhotoviteľ, projektant, revízny technik, BOZP osoba a kto rozhoduje?
Podklady	Sú k dispozícii výkresy, zoznam zariadení, technické podmienky, harmonogram, zoznam dielov a kontakty?
Riziká	Je jasné, ktoré práce môžu ohroziť bezpečnosť, odstávku, termín, kvalitu alebo výrobu?
Zápisy	Bude sa viesť zoznam otvorených bodov a kto ho bude schvaľovať?
Oprávnenia	Nezasahuje zákazka do činností, na ktoré treba osobitné oprávnenie?
Poistenie	Je hodnota zákazky alebo riziko také vysoké, že treba poistenie alebo právnu zmluvu?

9. Právny podklad a odporúčanie na revíziu

Dokument vychádza z praktického zmluvného vymedzenia roly technického koordinátora a z rešerše základných princípov náhrady škody v obchodnoprávných vzťahoch. Podstatné je najmä to, že zodpovednosť nemožno riešiť univerzálnym vyhlásením 'nezodpovedáme za nič'. Reálne použiteľná ochrana stojí na presnom rozsahu služby, vymedzení roly, povinnosti súčinnosti a písomnej evidencii rizík.

Kontrolná právna poznámka

V obchodnoprávných vzťahoch treba zohľadniť najmä pravidlá o zodpovednosti za porušenie povinnosti, okolnosti vylučujúce zodpovednosť, nedostatok súčinnosti poškodenej strany, predvídateľnosť škody a zákaz vzdania sa nároku na náhradu škody pred porušením povinnosti. Pri konkrétnej zákazke odporúčam nechať finálne znenie skontrolovať advokátom.

Použité pracovné zdroje

- ULC Čarnogurský Law Firm: PRO BONO Január/2024 - časť Náhrada škody.
- Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb., najmä ustanovenia § 373 až § 386.
- Praktické vymedzenie roly TechBases: technická koordinácia GO, odstávok a investičných výmen zariadení.

10. Potvrdenie rozsahu a hraníc služby

Táto strana je použiteľná ako príloha k ponuke alebo objednávke. Zmyslom je, aby si klient písomne potvrdil, že chápe rozdiel medzi technickou koordináciou a realizáciou diela.

Zákazka / projekt	
Objednávateľ	
Poskytovateľ	TechBases / doplniť obchodné údaje
Rozsah služby	Technická koordinácia / kontrola pripravenosti / evidencia otvorených bodov / iné:
Výslovne vylúčené	Realizácia, projektovanie, revízie, BOZP, stavebný dozor, technický dozor investora a garancia výkonu cudzieho diela, ak nie je písomne dohodnuté inak.

Za objednávateľa

Meno:

Funkcia:

Dátum:

Podpis:

Za poskytovateľa

Meno:

Funkcia:

Dátum:

Podpis:

Interná poznámka: Pri väčšej zákazke použiť samostatnú zmluvu, poistenie zodpovednosti, presnú maticu zodpovednosti a prílohu s harmonogramom, rozsahom prác, otvorenými bodmi a výnimkami.